

(2) 희망모아 채무자(○○○) 발견재산 강제경매 미신청

- 채무관계인 소유 발견재산에 가압류 또는 강제경매를 신청하기 전에 타 채권자가 강제경매를 먼저 실시하여 해당 경매사건의 이해관계자가 되지 못하는 경우에는,
 - 발견재산을 통한 채권 회수 기회가 상실되므로, 그 기회가 상실되지 않도록 「민사집행법」 제87조 제1항에 따라 신속하게 강제경매를 중복 신청함으로써,
 - 두 개의 중복되는 경매사건이 병합되도록 하여, 향후 경매 낙찰 시 경매신청자로서 배당받을 수 있도록 조치하는 것이 타당함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 2012. 6. 7. 희망모아 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 소유 재산인 전·답 등 11필지(회수가능액 35백만 원)를 확인하고도 강제경매 등을 실시하지 않다가,
 - 타 채권자 국민행복기금에서 위 채무자 재산 11필지 중 7필지에 대하여 2013. 6. 12. 강제경매(▣▣지원 △△△타경△△△)를 신청¹⁾한 사실을 알게 된 이후에도,
 - 신속하게 강제경매를 중복 신청하여 경매사건이 병합되도록 하지 않았으며, 감사일 현재까지 나머지 발견재산에 대하여도 강제집행 등의 조치를 취하지 않았음

1) 국민행복기금에서는 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 소유 ◆◆ ◆◆군 ◆◆면 ◆◆리 소재 전·답 등 11필지 중 7필지에 대하여 2013. 6. 12. 강제경매를 신청하였고, 7필지 중 3필지가 낙찰되어 '16. 1. 11.까지 채권원리금 67,087천 원을 전액 회수함에 따라 나머지 4필지는 법원에서 과잉경매로 기각 결정하여, 감사일 현재 채무자 소유 재산은 전·답 등 8필지(회수가능액 64백만 원, 감사일 현재)가 남아 있는 상태임

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 희망모아 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△) 소유 회수실익 있는 발견재산(회수가능액 64백만 원)에 대하여 지체 없이 강제집행을 실시하는 등으로 채권을 회수하도록 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을 실시하시기 바람. (시정)